

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת צביקה פוגל

פ/25/4890

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (העסקת מתנדבים), התשפ"ד–2024

הוספת סימן ו'1 1. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971¹ (להלן – הפקודה), אחרי סימן ו'1 יבוא :

"סימן ו'2 : מתנדבים השירות בתי הסוהר

הגדרות 292ב. בסימן זה –

"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב], התשנ"ה–1995² ;

"מתנדב" – אדם שמילא תצהיר בכתב, בנוסח המצורף בתוספת הרביעית, ונמצא מתאים על ידי הנציב או מי שהסמיך לכך, למלא בהתנדבות וללא שכר, תפקידים שיוטלו עליו בשירות בתי הסוהר לפרק זמן קצוב.

התנדבות בשירות 292ג. (א) רשאי הנציב לקבל כמתנדב גימלאי, או מי שסיים את שירותו בשירות בתי הסוהר, אם נמצא כשיר לכך בהתחשב בגילו, בריאותו, כישוריו, עברו, ומהימנותו, ובלבד שאין בעיסוקו או בתפקידו ניגוד עניינים עם התנדבותו ואין מניעה אחרת לקבלו.

(ב) לא יתקבל אדם כמתנדב אם סיים את תפקידו בשירות בתי הסוהר בשל חוסר התאמה, על רקע משמעותי או בשל חוסר כשירות רפואית; ואולם, אין באמור כדי לגרוע משיקול דעתו של הנציב, כאמור בסעיף קטן (א).

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.
² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

תפקיד מתנדב 192ד. בכל פעולה ששירות בתי הסוהר מוסמך לעשות, בשירות בתי הסוהר רשאי הוא להסתייע במתנדב, ובלבד שקיבל המתנדב הכשרה מתאימה לכך.

תנאי מתנדב 192ה. (א) דינו של מתנדב כדין סוהר בכל הנוגע לסמכויותיו וחובותיו, ובכלל זאת לעניין כללי המשמעת והוראות שנקבעו בפקודות השירות.

(ב) מתנדב לא יהיה זכאי לשכר בעד שירותו ולא ישולמו לו דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968³.

(ג) בטרם יתחיל את התנדבותו, על מתנדב לחתום על הצהרה, כמפורט בתוספת הרביעית.

(ד) למתנדב תימסר תעודת מינוי מיוחדת לצורך זיהויו כמתנדב, וייעשה בה שימוש רק בשעת מילוי תפקידו בשירות בתי הסוהר.

סיום התנדבות 192ו. מתנדב יודיע עם תחילת התנדבותו בדבר מועד צפוי לסיום ההתנדבות; לא התקבלה הודעה כאמור, יודיע המתנדב על כוונתו לסיים את התנדבותו בתוך 14 ימים טרם מועד סיום ההתנדבות; ואלם, רשאי הנציב, או מי שהסמיך לכך, להודיע למתנדב על סיום ההתנדבות לאלתר בטרם המועד כאמור.

הוראות 192ז. השר רשאי לקבוע הוראות לעניין חובותיו, סמכויותיו ותנאיו של מתנדב לפי סימן זה.

הוספת תוספת 2. אחרי התוספת השלישית לפקודה יבוא :
רביעית

"תוספת רביעית

(סעיף 192ה(ג))

(נוסח הצהרת אמונים של מתנדב)

³ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

1. מצהיר בזה כי כל הפרטים שנתתי לשירות בלתי הסוהר בקשר לבקשתי להתקבל כמתנדב לשירות בתי הסוהר הם נכונים.
2. מצהיר ומתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולדיניה ולקבל על עצמי עול המשמעת של שירות בתי הסוהר בשעה שאני ממלא את תפקידי כמתנדב, ולציית לכל הפקודות וההוראות שיתנו לי מפקדי המוסמכים ולמלא כל חובה שתוטל עלי מתוקף תפקידי כמתנדב.

חתימת

המתנדב

אני מאשר כי _____ הופיע בפני וחתם בפני על הצהרת האמונים."

דברי הסבר

בשל המלחמה הנמשכת וצורכי הכליאה ההולכים וגוברים, נוצר צורך הכרחי ודחוף להרחבת פוטנציאל כוח האדם בשירות בתי הסוהר בכל דרך אפשרית, לרבות באמצעות הסתייעות בכוח אדם מיומן וכשיר ששירת בעבר בארגון ומעוניין להתנדב בו בעתות חירום. מתן אפשרות לניצול כוח אדם זה, נועד לשמור על הרציפות התפקודית של הארגון בעת מצב חירום מסלים ומתמשך, וכן לסייע בעמידה במכלול המשימות השוטפות והמזדמנות, מעת לעת, בשל הלחימה בחזיתות השונות. לשירות בתי הסוהר לא קיימת יחידת מילואים פעילה המאפשרת קריאה לגימלאי שירות בתי הסוהר או משוחררים אחרים לשירות מילואים. לאור האמור ובהיעדר סמכות חוקית פורמלית שתאפשר לשירות בתי הסוהר להסתייע במתנדבים בתחום המבצעי-ביטחוני, נדרש תיקון לפקודת בתי הסוהר כמפורט לעיל. יודגש כי מוצע לקבוע העסקת מתנדבים, בעלי ההכשרה המתאימה, לסיוע לסוהרים בשירות בתי הסוהר, באופן שיגדיל את כוח האדם המבצעי ייעודי בארגון וזאת מבלי להטיל נטל על הקופה הציבורית וללא צורך להגדיל את התקציב, זולת הוצאות בסיסיות נדרשות להפעלה ולהעסקה מיטבית, הוגנת וראויה של אותם המתנדבים. לפיכך, מוצע לקבוע הוראה ברורה ומפורשת בחוק, שתאפשר לשירות בתי הסוהר להעסיק מתנדבים, לרבות בתחום הביטחוני. פעולה זו מתאפשרת בלחיצת מקש וללא כל הוצאה תקציבית של ממש, ויש בכוחה לשפר את המענה ההכרחי והנחוץ בשעת החירום בו שרויה מדינת ישראל ובמלחמה מרובת הגזרות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)